



Resolución Directoral N° 000748 - 2021

TOCACHE, 05 FEB 2021

VISTOS: El informe N° 009-2021-DRE-OO-UE 303-UGA, los documentos

adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, dispone que "La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista la plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos";

Que, de acuerdo con el artículo 39° del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que "La contratación de un servidor para labores de naturaleza permanente será excepcional; procederá solo en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada por la autoridad competente. (...)";

Que, de acuerdo con el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2020, las UGEL/DRE se encuentran prohibidas de proceder con la contratación bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276;

Que, al respecto la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, en su condición de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado, se ha pronunciado en su Informe Técnico 001499-2020-SERVIR-GPGSC, sobre la ampliación de contratos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, señalando en el numeral 2.6 que: (...) *el personal contratado, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, que tenía vínculo laboral al 24 de enero de 2020 continuará prestando servicios hasta la fecha de término establecida en sus contratos, siendo potestad de la entidad ampliar el plazo del mismo a través de adendas. Cabe precisar que entre el término del contrato y su ampliación no debe existir días de interrupción;*

Que, de otra parte, de acuerdo con los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, tanto las Direcciones de Educación Regional (DRE) como las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL) se encargan de la administración de los recursos humanos a su cargo, por lo que, la máxima autoridad administrativa es la responsable para autorizar la renovación de los contratos del personal que presta servicios en las instituciones educativas públicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276;

Que, mediante el Informe N° 009-2021-DRE-OO-UE 303-UGA de la Oficina de Recursos Humanos (o la que haga sus veces) concluye que resulta conveniente renovar el contrato por el ejercicio presupuestal 2021, bajo la modalidad de servicios personales, a favor de los servidores que se encuentran comprendidos en el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, en las mismas condiciones que estuvieron contratados el año 2020, y;

Que, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa e Institucional y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica o los que hagan sus veces de la UGEL Tocache;



Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005- 90- PCM y en el Reglamento de Organización y Funciones de la UGEL Tocache aprobado por 079-2020;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales del/de la servidor/a del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, por el ejercicio presupuestal 2021, que a continuación se detalla:

1.1. DATOS PERSONALES:



APELLIDOS Y NOMBRES : ANDRES CIRIACO, ELIZABETH
FECHA DE NACIMIENTO : 2/02/1994
DOC. DE IDENTIDAD : D.N.I. N° 48138309
CODIGO MODULAR : 1048138309
REGIMEN PENSIONARIO : D.L. N° 19990

1.2. DATOS DE LA PLAZA:



INST. EDUCATIVA / SEDE : CIRO ALEGRIA BAZAN
CODIGO DE PLAZA : 22V0010N3565
CATEGORIA REMUNERATIVA : AE
CARGO : TRABAJADOR DE SERVICIO
JORNADA LABORAL : 40
NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E : Primaria

1.3. DATOS DEL CONTRATO:

N° RESOLUCION QUE APROBÓ EL CONTRATO (2020) : 000024-2020
FECHA DE INICIO DEL VÍNCULO LABORAL : 1/01/2021

ARTICULO 2º.- PRECISAR, que la renovación del contrato será en las mismas condiciones que estuvo contratado en el año 2020, correspondiéndole continuar percibiendo su remuneración e incentivo en los montos establecidos y vigentes para los respectivos niveles o categorías remunerativas.

ARTICULO 3º.- NOTIFICAR, la presente resolución Directoral a los interesados para su conocimiento y fines.



Regístrese y comuníquese.

ECON. DARWIN CRISTIAN RODRIGUEZ VASQUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (E)
UGEL Tocache

WASB/DUGEL
DCRV/JO
KVSG/EA-I
SVTM/TA